



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

29 בינואר 2024

1709

י"ט בשבט התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 25 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (העלאת גיל הפטור משירות
מילואים) (תיקון), התשפ"ד–2024. 522

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 25 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (העלאת גיל הפטור משירות מילואים) (תיקון), התשפ"ד-2024

1. תיקון סעיף 1 בחוק שירות ביטחון (תיקון מס' 25 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (העלאת גיל הפטור משירות מילואים), התשפ"ד-2023,¹ בסעיף 1 –
- (1) ברישה, במקום "כ" באדר א' התשפ"ד (29 בפברואר 2024)" יבוא "ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024)";
- (2) בפסקה (4), המתקנת את סעיף 36א(ד) לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986,² הסיפה החל במילים "ובמקום "בתום השנה" – תימחק.

ד ב ר י ה ס ב ר

(להלן – הוראת השעה), אשר קבע כהוראת שעה עד יום כ' באדר א' התשפ"ד (29 בפברואר 2024), העלאה בשנה של הגיל שבו יינתן פטור מחמת גיל בכל קטגוריות הגילים הנקובים בסעיף 36 לחוק שירות ביטחון. כך, יוצא צבא שאינו קצין יהיה זכאי לפטור מחמת גיל בהגיעו לגיל 41 שנים, ולא 40 שנים, ויוצא צבא קצין יהיה זכאי לפטור מחמת גיל בהגיעו לגיל 46 שנים, ולא 45 שנים. נוסף על כך, יוצאי צבא המשרתים במקצועות או בתפקידים מסוימים שקבע שר הביטחון בצו ייעודי, בהתאם לסעיף 36א(ג) לחוק שירות ביטחון, יהיו פטורים מחובת שירות ביטחון רק כשימלאו להם 50 שנים, ולא 49 שנים. עוד נקבע כהוראת שעה, כי יראו יוצא צבא כמי שמלאו לו ארבעים ואחת שנים, ארבעים ושש שנים או חמישים שנים, לפי העניין, ב־29 בפברואר בשנה הקלנדרית שבה הגיע לגיל האמור.

בהתאם לאמור, אלפי יוצאי צבא המשרתים בשירות מילואים בימים אלה בתפקידי לחימה ותומכי לחימה, יהיו זכאים לפטור משירות מילואים ביום כ' באדר א' התשפ"ד (29 בפברואר 2024), אם הגיעו לגיל 41, 46 או 50, לפי העניין, במועד האמור.

לנוכח התמשכות הלחימה וגיוס החירום ותורמתם המשמעותית של אנשי המילואים למאמצי הלחימה, שחרורם של אלפי אנשי מילואים בתפקידי לחימה ותומכי לחימה בזמן לחימה, יפגע באופן ניכר בכשירות המבצעית וביכולת הלחימה של צה"ל. בשל האמור, מוצע בהצעת חוק זו להאריך את תקופת הוראת השעה עד יום ל' בכסלו התשפ"ה (31 בדצמבר 2024). זאת, מאחר שלא ניתן בעת הנוכחית להחליף את משרתי המילואים הצפויים להשתחרר מחמת גילם, במשרתים אחרים, מכיוון שהדבר עלול לפגוע בכשירות המבצעית של היחידות שבהן משרתים אותם חיילי מילואים שצפויים להשתחרר מחמת גילם. כמו כן, וכדי שלא לפגוע ברציפות התפקוד של היחידות ובכשירותן המבצעית, לא ניתן להסתמך על התנדבותם של יחידים לשירות מילואים.

סעיף 1 ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפה משולבת מרצועת עזה שכללה ירי טילים ממרחב עוטף עזה ועד גוש דן וכן חדירת מחבלים ליישובי עוטף עזה ושרדות. בעקבות מתקפת הטרור הרצחנית החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה. כמו כן, צה"ל הכריז על מצב כוננות מלחמה, שר הביטחון הכריז על מצב מיוחד בעורף במדינה כולה וכן הוחלט על גיוס מילואים נרחב בנסיבות חירום, לפי סעיף 8 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008.

סעיף 36א לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 (להלן – חוק שירות ביטחון), קובע כי יוצא צבא שאינו קצין ושמלאו לו 40 שנים יהיה פטור מחובת שירות ביטחון, בתום השנה הקלנדרית שבה הגיע לגיל האמור. יוצא צבא שהוא קצין ושמלאו לו 45 שנים יהיה פטור מחובת שירות ביטחון, בתום השנה הקלנדרית שבה הגיע לגיל האמור. עוד קובע הסעיף, כי שר הביטחון רשאי לקבוע, בצו, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מקצועות או תפקידים שיוצא צבא הנמנה עמם יהיה זכאי לפטור מחובת שירות ביטחון רק אם מלאו לו 49 שנים, בתום השנה הקלנדרית שבה הגיע לגיל האמור.

צו שירות ביטחון (קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות ביטחון מחמת גיל) (הוראת שעה), התשפ"א-2021, קובע 28 מקצועות ותפקידים אשר יש צורך שהמשרתים בהם יהיו זכאים לפטור מחמת גיל לאחר הגיעם לגיל 40 או 45, בין השאר בשל ייחודיות ההכשרה בהם ומשמעותם הייחודית לכשירותו של הצבא. כך, כלולים בצו מקצועות מתחום הרפואה, מקצועות המהווים חלק אינטגרלי מצוותי האוויר בצה"ל, מכונאים, טכנאים וכיוצא בהם.

ביום ט"ז בטבת התשפ"ד (28 בדצמבר 2023) נחקק חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 25 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (העלאת גיל הפטור משירות מילואים), התשפ"ד-2023

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 158.

² ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.